UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ **SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 3855 /TTr-SNNMT	*Cần Thơ, ngày 03 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH
V/v đề xuất chọn đơn vị để giao thăm dò khoáng sản tại các mỏ khoáng sản cát sông phục vụ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng tại Công văn số 3570/VPUB-KT ngày 31/3/2026 về việc rà soát cơ sở pháp lý, tiêu chí, điều kiện theo quy định nhằm đảm bảo việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để xem xét, cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đúng quy định;

Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo đề xuất chọn đơn vị để giao thăm dò khoáng sản tại các mỏ khoáng sản cát sông theo cơ chế, chính sách đặc thù để ưu tiên phục vụ công trình trọng điểm quốc gia, trường hợp sản lượng còn dư thì tiếp tục phục vụ các công trình trọng điểm của thành phố *(theo Công văn số 3343/UBND-KT ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)* cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản và quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản;

Căn cứ Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ về việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024;

Căn cứ Công văn số 271/BNNMT-ĐCKS ngày 10/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai các cơ chế chính sách đặc thù để tăng nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án;

Căn cứ Công văn số 3343/UBND-KT ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân

dân thành phố Cần Thơ về việc rà soát cơ sở pháp lý để xem xét việc áp dụng theo cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ đối với các mỏ khoáng sản cát sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ (cũ);

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 14/01/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Danh mục các dự án trọng điểm thuộc thẩm quyền chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 234/CVHHCT-QLKCHT ngày 31/3/2026 của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ về việc góp ý phạm vi bảo vệ Luồng Hàng hải đối với 06 mỏ cát trên địa bàn TP Cần Thơ.

2. Thông tin chung về các mỏ khoáng sản và các đơn vị đề nghị giao mỏ để thăm dò khoáng sản:

Stt	**Mỏ khoáng sản**	**Nhà thầu, doanh nghiệp đề nghị giao mỏ**	**Diện tích** *(Tài nguyên dự báo)*
1	- Mỏ Tân Lộc (Phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ)	- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sông Hậu. - Công ty Cổ phần công nghệ Đại Dương. - Công ty TNHH Dịch vụ HTP.	51,55 ha (1.408.018 m^3)
2	- Mỏ Phước Lộc (Phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ)	- Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Đạt Thành Long. - Công ty Cổ phần công nghệ Đại Dương. - Công ty TNHH Dịch vụ HTP.	227.068 m^2 (577.448 m^3)
3	- Mỏ Phú Thứ - Tân Phú (Phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ)	- Công ty Cổ phần khoáng sản Thuận Phong. - Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp 6 ***(Nhà thầu thi công).*** - Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp miền Nam ***(Nhà thầu thi công).***	33,8 ha (480.000 m^3)
4	- Mỏ Trà Nóc (Phường Thới An	- Công ty Cổ phần khoáng sản Thuận Phong.	96 ha (1.668.000 m^3)

	Đông và Phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ)	- Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp 6 ***(Nhà thầu thi công).***	
5	- Mỏ Tân Phú (Phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ)	- Công ty TNHH Tuấn Hiền ***(Nhà thầu thi công).*** - Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp 6 ***(Nhà thầu thi công).*** - Công ty TNHH TM-DV-XD Vincist HG.	34,3 ha (613.750 m^3)
6	- Mỏ Phước Lộc 2 (Phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ)	- Công ty TNHH Tuấn Hiền ***(Nhà thầu thi công).*** - Công ty TNHH TM-DV-XD Vincist HG.	21 ha (455.000 m^3)

3. Đề xuất cụ thể đối với từng mỏ khoáng sản:

(1) Mỏ Tân Lộc thuộc phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ (diện tích 51,55 ha; trữ lượng đã phê duyệt 1.408.018 m^3) đã cấp Giấy phép thăm dò cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sông Hậu và (2) Mỏ Phước Lộc thuộc phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ (diện tích 227.068 m^2; trữ lượng đã phê duyệt 577.448 m^3) đã cấp Giấy phép thăm dò cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Đạt Thành Long:

- Hai mỏ cát này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất tiếp tục giao cho 02 đơn vị đã được cấp giấy phép thăm dò và công nhận trữ lượng khoáng sản để đánh giá lại trữ lượng khoáng sản và tiếp tục thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản khoáng sản với căn cứ như sau:

+ Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 46 của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ (đã được sửa đổi bổ sung bởi khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ) quy định quyền ưu tiên nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản: *"...d) Khi tổ chức, cá nhân đã nộp đầy đủ, đúng thời hạn và đã thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đúng thời hạn quy định đối với một trong các hồ sơ, thủ tục quy định tại khoản 3 Điều này nhưng chưa được cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết* ***thì được xem xét kéo dài thời gian thực hiện quyền ưu tiên***."

+ Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 46 của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ (đã được sửa đổi bổ sung bởi khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ) quy định về hồ sơ, thủ tục **làm căn cứ kéo dài thời gian thực hiện quyền ưu tiên** nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản:

"*a)* ***Hồ sơ đề nghị chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư*** *theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư;*"

+ Với các căn cứ nêu trên, hai mỏ cát này đã và đang thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. Tuy nhiên, do bị vướng Kế hoạch sử dụng đất 05 năm trên địa bàn thành phố Cần Thơ (cũ) nên đến thời điểm hiện tại chưa thực hiện được thủ tục hành chính này.

+ Tài liệu kiểm chứng cho nội dung đề xuất này:

• Công văn số 3420/SKHĐT-KT ngày 22/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc nhà đầu tư thực hiện dự án khai thác khoáng sản trên lòng sông Hậu, do Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sông Hậu và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Đạt Thành Long.

• Công văn số 1973/SKHĐT-KT ngày 05/7/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát trên lòng sông Hậu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Đạt Thành Long.

• Công văn số 5825/STC-TĐĐT ngày 23/12/2025 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục cấp phép thai thác cho Dự án mỏ cát san lấp trên lòng sông Hậu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sông Hậu.

• Giấy phép thăm dò khoáng sản số 32/GP-UBND ngày 26/8/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Đạt Thành Long. Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát san lấp trong "Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ cát san lấp trên lòng sông Hậu, đoạn thuộc khu vực Phước Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ" (trữ lượng tính đến ngày 01 tháng 6 năm 2019).

• Giấy phép thăm dò khoáng sản số 41/GP-UBND ngày 24/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cấp cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sông Hậu. Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát san lấp trong "Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ cát san lấp trên lòng sông Hậu, đoạn thuộc phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ" (trữ lượng tính đến ngày 01 tháng 9 năm 2019).

(3) Mỏ Trà Nóc thuộc phường Thới An Đông và phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ (diện tích 96 ha; trữ lượng dự báo 1.668.000 m^3):

- Giao cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong để lập thủ tục đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản.

- Căn cứ đề xuất:

+ Theo đề xuất của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tại Công văn số 336/BQLDA-KHTH ngày 09/02/2026 về việc xem xét cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát san lấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong. Căn cứ khoản 2a Điều 30 của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của

Chính phủ (đã được bổ sung bởi điểm b khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ) quy định:

*"2a. Đối với khu vực khoáng sản được khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo tiêu chí quy định tại **khoản 5 Điều 143** của Nghị định này, việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản được thực hiện như sau:*

a) Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà đầu tư, chủ đầu tư để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. Trường hợp có nhiều nhà thầu thi công, nhà đầu tư, chủ đầu tư đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn tổ chức, cá nhân để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản;

b) Trường hợp nhà thầu thi công, nhà đầu tư, chủ đầu tư không đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản và chỉ đề xuất một tổ chức, cá nhân khác để thăm dò khoáng sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản;

c) Trường hợp nhà thầu thi công, nhà đầu tư, chủ đầu tư không đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản và không đề xuất một tổ chức, cá nhân khác để thăm dò khoáng sản, việc lựa chọn tổ chức, cá nhân cấp giấy phép thăm dò khoáng sản thực hiện theo quy định tại các khoản 3, khoản 4 Điều này và Điều 31 của Nghị định này;

d) Trên cơ sở các tiêu chí quy định tại các điểm a, b và c khoản này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định trữ lượng, khối lượng được phép khai thác đối với từng giấy phép khai thác khoáng sản để bảo đảm tiến độ thi công, nhu cầu sử dụng của các công trình, dự án trong hoặc ngoài địa bàn cấp tỉnh.";

+ Trên tinh thần Công văn số 3343/UBND-KT ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thì các mỏ khoáng sản cát sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũ phải ưu tiên phục vụ công trình trọng điểm quốc gia, trường hợp sản lượng còn dư thì tiếp tục phục vụ các công trình trọng điểm của thành phố. Tuy nhiên, để phục vụ công trình trọng điểm quốc gia thì chất lượng cát phải đáp ứng các tiêu chuẩn/quy chuẩn theo quy định của ngành xây dựng *(năm 2022, trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, Dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ có lập Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. Theo đó, chất lượng cát tại các mỏ được khảo sát trên địa bàn thành phố Cần Thơ **không đáp ứng** yêu cầu cát dùng cho san lấp theo TCVN 9436:2012 Nền đường ô tô - thi công và nghiệm thu)*. Ngoài ra, theo Công văn số 336/BQLDA-KHTH ngày 09/02/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp đề xuất giao 02 mỏ khoáng sản cát sông cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong để cung ứng vật liệu cát san lấp cho **09 công trình dự án** trọng điểm của thành phố Cần Thơ. Vì vậy, việc đề xuất giao mỏ cho

Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong là phù hợp với hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 271/BNNMT-ĐCKS ngày 10/01/2026 về việc triển khai các cơ chế chính sách đặc thù để tăng nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án: *"...đối với các công trình, dự án nhỏ, nhu cầu sử dụng vật liệu không nhiều cần lựa chọn tổ chức có năng lực, kinh nghiệm để cấp giấy phép thăm dò, khai thác theo cơ chế đặc thù, cung cấp đồng thời* ***cho nhiều công trình, dự án*** *trên địa bàn và khu vực lân cận."*. Trong trường hợp sau khi thăm dò nếu chất lượng cát không đảm bảo phục vụ cho dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng thì sẽ phục vụ các công trình trọng điểm của thành phố Cần Thơ.

+ Nội dung đề xuất giao mỏ khoáng sản cát sông cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong được sự thống nhất đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố tại Công văn số 336/BQLDA-KHTH ngày 09/02/2026.

+ Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong có trách nhiệm khẩn trương lập thủ tục đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đồng thời, Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong phải cam kết với chủ đầu tư các công trình dự án là việc cung ứng vật liệu cát san lấp phải theo đơn giá quy định, không làm phát sinh chi phí trung gian.

(4) Mỏ Phú Thứ - Tân Phú thuộc phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ (diện tích 33,8 ha; trữ lượng dự báo 480.000 m^3) và (5) Mỏ Tân Phú thuộc phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ (diện tích 34,3 ha; trữ lượng dự báo 613.750 m^3):

- Ngày 31/3/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhận được ý kiến của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tại Công văn số 234/CVHHCT-QLKCHT về việc góp ý phạm vi bảo vệ luồng hàng hải đối với 06 mỏ cát. Theo đó, có 02 mỏ cát nằm trong phạm vi của bến phao, luồng chuyên dùng vào bến cảng xăng dầu là mỏ Phú Thứ - Tân Phú và mỏ Tân Phú. Cảng vụ Hàng hải có ý kiến: *"Mỏ Phú Thứ - Tân Phú và mỏ Tân Phú thuộc phường Hưng Phú nằm trong phạm vi của bến phao, luồng chuyên dùng vào Bến cảng xăng dầu Petromekong của Công ty Cổ phần Dầu khí Mê kông và Luồng ĐA - SH (cặp phao BHHH số "75" và "84") ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng hải tại khu vực nên không thể thăm dò, khai thác"*.

- Do ý kiến của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ là *"không thể thăm dò, khai thác"* tại 02 mỏ cát nêu trên nên Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chưa giao 02 mỏ cát này cho các đơn vị để thăm dò. Trong trường hợp Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ xác định lại có phương án đảm bảo an toàn hàng hải tại khu vực trên thì Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ có đề xuất giao mỏ cho các đơn vị để thực hiện thăm dò tại 02 mỏ cát nêu trên.

(6) Mỏ Phước Lộc 2 thuộc phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ: diện tích 21 ha; trữ lượng dự báo 455.000 m^3.

- Giao cho Công ty TNHH Tuấn Hiền để lập thủ tục đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản.

- Căn cứ đề xuất: Công ty TNHH Tuấn Hiền là đơn vị nhà thầu thi công dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, Dự án thành phần 4.

* Các đơn vị được lựa chọn để giao thăm dò khoáng sản nêu trên (Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sông Hậu; Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Đạt Thành Long; Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong; Công ty TNHH Tuấn Hiền) đủ điều kiện để xem xét cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật Địa chất và khoáng sản. Đồng thời căn cứ khoản 4 Điều 37 của Luật Địa chất và khoáng sản quy định:

"4. Tổ chức được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật này thì được phép trực tiếp thực hiện hoạt động thăm dò khoáng sản.

*Tổ chức được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật này, hộ kinh doanh được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản **được phép ký hợp đồng** với tổ chức kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản để thực hiện thăm dò khoáng sản theo giấy phép thăm dò khoáng sản."*

Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ xem xét, quyết định./.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 2869/TTr-SNNMT ngày 17/3/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Ngô Thái Chân

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng;
- BQLDA ĐTXD công trình GT&NN;
- PGĐ Nguyễn Hoàng Anh;
- Lưu: VT, TNNKS&B Khanh2026.